

1505726-18.2019.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... a agravante genérica da reincidência (fls.96 - tráfico de drogas), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, totalizando um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Na terceira fase, não ocorrem causas de aumento nem causas de diminuição de pena.

Considerando a quantidade de pena fixada, a reincidência, bem como os critérios previstos no artigo 33, § 3º, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1505726-18.2019.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505726-18.2019.8.26.0032

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIA MACENA DE LIMA GUIMARAES

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

MARCIA MACENA DE LIMA GUIMARÃES, qualificada ns autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 168, caput, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia, entre os dias 27 de novembro de 2018 e 10 de abril de 2019, a ré apropriou-se do veículo Fiat/Toro, prata, ano 2018, placas QPJ-9942, de Belo Horizonte/MG, avaliado em R\$ 100.000,00 (fls. 55), de propriedade da empresa "LOCALIZA RENT A CAR", localizada na Avenida dos Araçás, 1355, centro, nesta cidade de Araçatuba, de que tinha a posse em razão de contrato de locação de veículo. Recebida a denúncia, a ré foi citada pessoalmente (fls.192) e apresentou resposta à acusação (fls.196/197).

Na audiência de instrução foram colhidas as declarações da representante legal da vítima. Decretou-se a revelia da ré, pois, embora intimada, não compareceu à audiência.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e postulou a absolvição, por

atipicidade da conduta, já que, segundo argumentou, trata-se de inadimplemento contratual, com sanção na esfera cível, não sendo o caso de ilícito penal. Também requereu a absolvição por fragilidade probatória. Na hipótese de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto e substituição da carcerária por penas restritivas de direitos (fls.276/289).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de apropriação indébita ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.4/5, contrato de aluguel de veículo de fls.15/16, bem como pela prova oral.

A autoria também é certa.

Com efeito, o contrato de locação de fls.15/16 demonstra que a ré Márcia foi até a empresa vítima e locou um veículo Fiat/Toro.

Ocorre que a ré não restituiu para a empresa vítima o referido veículo. Embora procurada pela empresa vítima (por contatos telefônicos), a ré não aendeu nem forneceu qualquer explicação pela não devolução do veículo que havia locado.

A representante da vítima, Sra. Kenia de Almeida Ruas, foi ouvida em Juízo e confirmou que a ré foi até a empresa e alugou o veículo Fiat/Toro. Todavia, a ré não devolveu o carro para a empresa. Disse que a ré não forneceu explicações sobre a não devolução do bem e não manteve mais contato com a vítima.

A ré não compareceu à audiência, tornando-se revel.

Desse modo, ficou demonstrada a materialidade, bem como a autoria do delito de apropriação indébita, não podendo ser acolhida a tese de atipicidade da conduta.

Nesse sentido, oportuno destacar a ementa que segue:

"PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição por atipicidade da conduta. Descabimento. Acusado que, comprovadamente, recebeu o veículo e deixou, dolosamente, de devolvê-lo à empresa vítima. Legítimo recebimento da coisa, com dolo subsequente à posse, passando, o acusado, a agir como se dono dela fosse (veículo). Circunstâncias do caso, com o réu localizado em poder do bem, deixando claro o tipo penal indicado. Impossível a absolvição porquanto devidamente comprovadas por prova oral e documental a autoria e a materialidade delitiva. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1500367-95.2019.8.26.0482; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/01/2022; Data de Registro: 26/01/2022)".

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal de um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a agravante genérica da reincidência (fls.96 - tráfico de drogas), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, totalizando um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Na terceira fase, não ocorrem causas de aumento nem causas de diminuição de pena. Considerando a quantidade de pena fixada, a reincidência, bem como os critérios previstos no artigo 33, § 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto.

Posto isso, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar a ré MARCIA MACENA DE LIMA GUIMARÃES, qualificada ns autos, como incurso no artigo 168, caput, do Código Penal, à pena de um ano e dois meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa (cada dia-multa no mínimo legal). Presentes os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, não sendo caso de reincidência específica, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade, na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções; b) prestação pecuniária em favor de entidade assistencial, no valor de um salário mínimo.

A ré arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P.R.I.C.

Araçatuba, 1º de julho de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA